

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4589/2536

บริษัท พัฒนา ธร กิจ จำกัด

โจทก์ร่วม

นาย ก้อง ชำนิ กลการ

กรมศุลกากร กับพวก

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1336

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 24, มาตรา 27, มาตรา 99

โจทก์ซื้อรถยนต์พิพาทมาโดยสุจริตจากโจทก์ร่วมผู้เป็นพ่อค้าขายรถยนต์ โจทก์จึงได้กรรมสิทธิ์ในรถยนต์พิพาท และมีสิทธิติดตามเอาคืนตามอำนาจแห่ง กรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1336 แม้จำเลยที่ 1 ที่ 2 จะมีอำนาจยึดรถยนต์พิพาทเพราะร.นำเข้าโดยสำแดงเท็จและหลีกเลี่ยงกฎหมาย และข้อจำกัดอันเกี่ยวแก่การนำเข้า อันพึงยึดและริบตาม พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 24, 27, 99 แต่ขณะโจทก์รับโอนมาศาลยังมิได้พิพากษาให้ริบหรือ ตกเป็นของแผ่นดิน โดยโจทก์ซื้อรถยนต์พิพาทคืนภายในกำหนด 30 วัน นับแต่ถูก ยึด จำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงต้องคืนรถยนต์พิพาทแก่โจทก์

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์พิพาท โดย ซื้อมาโดยสุจริตจากนาย ก้อง ชำนิกลการ ผู้มีอาชีพซื้อขายรถยนต์ใช้แล้ว โจทก์ได้รับ มอปรรถยนต์พิพาทซึ่งจดทะเบียนรถยนต์ถูกต้องตามกฎหมายจากกองทะเบียน กรม

ตำรวจ และได้ครอบครองใช้รถยนต์พิพาทตลอดมา จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ยึดรถยนต์พิพาทอ้างว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เพิกถอนการอนุญาตให้นำรถยนต์พิพาทเข้ามาในราชอาณาจักรการกระทำของจำเลยกับพวกไม่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีอำนาจที่จะยึดได้โจทก์มีหนังสือถึงจำเลยให้คืนรถยนต์พิพาทแก่โจทก์ จำเลยเพิกเฉย การกระทำของจำเลยทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองส่งมอบรถยนต์พิพาทคืนให้แก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อย หากไม่สามารถคืนได้ให้ใช้เงิน 3,550,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 มีอำนาจจัดเก็บภาษีอากรยึด आयัดของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 การยึดรถยนต์พิพาทจำเลยกระทำโดยสุจริตตามอำนาจหน้าที่ชอบด้วยกฎหมาย รถยนต์พิพาทเป็นของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมาย หลีกเลียงข้อห้ามข้อจำกัด เป็นความผิดตามมาตรา 27, 99 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพ.ศ. 2469 กรมการค้าต่างประเทศได้มีคำสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้นางสาวรุ่งระวีนำรถยนต์พิพาทเข้ามาในราชอาณาจักร รถยนต์พิพาทจึงเป็นของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย โจทก์รับโอนรถยนต์พิพาทโดยรู้เห็นเป็นใจกับนางสาวรุ่งระวีให้นำรถยนต์พิพาทเข้ามาในราชอาณาจักรโดยสำแดงเท็จ เพื่อโจทก์จะได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณานายก้อง ชานิกุลการ ยื่นคำร้องสอดขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมอ้างว่า เป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดีเนื่องจากโจทก์ซื้อรถยนต์พิพาทจากตน ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยทั้งสองคืนรถยนต์พิพาทในสภาพเรียบร้อยให้แก่โจทก์ หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาแทนเป็นเงินจำนวน 2,840,000 บาท

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ซื้อรถยนต์พิพาทมาโดยสุจริตจากโจทก์ร่วมผู้เป็นพ่อค้าขายรถยนต์ โจทก์จึงได้กรรมสิทธิ์ในรถยนต์พิพาทและมีสิทธิติดตามเอาคืนตามอำนาจแห่งกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336 แม้จำเลยที่ 1 ที่ 2 จะมีอำนาจยึดรถยนต์พิพาทเพราะนางสาวรุ่งระวีนำเข้าโดยสำแดงเท็จและหลีกเลียงกฎหมายและข้อจำกัดอันเกี่ยวแก่การนำเข้า ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27, 99 และรถยนต์พิพาทพึงยึดและริบตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรดังกล่าว แต่ขณะโจทก์รับโอนมาศาลยังมิได้พิพากษาให้ริบ หรือตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรดังกล่าว โดยโจทก์ซื้อรถยนต์พิพาทคืนภายในกำหนด 30 วัน นับแต่ถูกยึด จำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงต้องคืนรถยนต์พิพาทแก่โจทก์

พิพากษายืน

(สมมาตร พรหมานุกูล-อัมพร เดชศิริ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น
